

1503357-63.2022.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3038677/2022 - DEL.POL.BADY BASSIT

Autor do Fato:

CARLOS CESAR COLOMBO

Artigo da Denúncia:

art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06

Aos 11 de novembro de 2022, às 13:45h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503357-63.2022.8.26.0576 - 2022/000826

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3038677/2022 - DEL.POL.BADY BASSIT

Autor do Fato:

CARLOS CESAR COLOMBO

Artigo da Denúncia:

art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06

Aos 11 de novembro de 2022, às 13:45h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Ausente o acusado CARLOS CESAR COLOMBO, apesar de devidamente intimado, sendo determinada a obtenção de sua FA, constatando-se que não se

encontra preso, tendo a MM. Juíza decretado sua revelia. Anote-se. Presente a Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. A seguir foi recebida a denúncia de fls 44/45 pela MM. Juíza. Presentes ainda a testemunha Thiago Augusto Bento Da Cruz. A seguir foi colhido o depoimento da testemunha, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.CARLOS CESAR COLOMBO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.Relatório dispensado nos termos da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. A ação penal restou procedente. A materialidade está comprovada por meio do termo circunstanciado (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 11/13), pelo laudo de exame de munição de arma de fogo relacionada com drogas sem autorização ou em desacordo (fls. 14/16), pelos demais documentos juntados aos autos e pelas declarações prestadas.A autoria é inequívoca.Não constam declarações das testemunhas comuns Tiago da Silva Neves e Thiago Augusto Bento da Cruz, policiais militares, na fase policial. No entanto, constou no boletim de ocorrência n. AU7125-1/2022, que durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, nos autos da medida cautelar nº 1500859-91.2022.8.26.0576, para o endereço da Rua Odete Prates Ziminiani, 250, após esclarecidos para os presentes os motivos da busca e solicitado o ingresso no imóvel, o qual foi devidamente autorizado, as buscas se iniciaram, sempre acompanhadas pela convivente de Carlos, a Sra. Fernanda, a qual recebeu uma via do mandado, mediante recibo. Junto aos pertences pessoais de Carlos foram encontradas duas porções, aparentando ser cocaína, e quatro cápsulas deflagradas de munição, aparentando ser de calibre .38. Nada mais de ilícito foi encontrado relacionado a Carlos, o qual foi convidado a acompanhar os policiais até a Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberado (fls. 02/03).Em juízo, a testemunha comum Thiago Augusto Bento da Cruz disse que foi prestar apoio à Polícia Civil de Bady Bassit e encontrou no quarto do acusado duas porções de droga e o réu disse que seria para uso próprio. Também havia quatro munições deflagradas. O réu disse que as munições eram de um revólver que já teve. Na fase policial, o acusado Carlos Cesar Colombo informou que estava em seu comércio e residência no dia 29/03/2022, quando o delegado de polícia chegou, acompanhado de outros policiais, e foram atendidos por sua enteada, Julia, a qual franqueou-lhes o ingresso ao imóvel. O acusado foi informado pelo delegado sobre o motivo do mandado e prontamente Carlos autorizou as buscas. Sua convivente Fernanda acompanhou tudo e os policiais encontraram nos pertences de Carlos duas porções de cocaína e quatro capsulas de munição .38, já deflagradas, que guardou de recordação de um revólver que teve no passado. É usuário de cocaína há mais de dez anos e não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Tem a dizer que alguns usuários de drogas consomem produtos de seu serv-festas, mas as drogas por eles consumidas na rua são vendidas por pessoas desconhecidas e sem relação com o acusado (fls. 06).Ficou comprovado que o réu tinha em depósito para uso pessoal 3 porções de maconha. A droga foi encontrada no quarto do acusado, momento em que este confessou que era a droga era sua e seria para o próprio uso. O réu admitiu a posse da droga para uso na fase policial. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.Passo a dosar a pena: As penas para o crime em questão estão fixadas no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, quais sejam, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Fixo a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, com fundamento no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno CARLOS CESAR COLOMBO À PENA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei Federal n. 11.343/06.Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Determino a destruição dos cartuchos deflagrados apreendidos (fls. 07).Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência

Judiciária). Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.